

1500176-36.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024578/2020 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 9708770 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 18/20/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500176-36.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500176-36.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024578/2020 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 9708770 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 18/20/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 18/2020 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 2024578 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 18/20/202 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN FELIPE DE GODOI GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

KEVIN FELIPE DE GODOI GONCALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06 porque teria, no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 16h30, na rua das Monções, 5, Vila Guiomar, nesta cidade, guardado, para entrega ao consumo de terceiros, 40 porções de maconha e 20

porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito. Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu. A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ausente interrogatório porquanto revel o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo, com regime inicial aberto, diminuição nos termos das disposições constantes no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11343/06 e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida.

O réu não foi ouvido em juízo. Muito embora intimado, não compareceu ao ato processual não sendo posteriormente localizado.

A testemunha Cesar alegou ter feito a abordagem do acusado. Afirmou que fez campanha no local duas vezes. No primeiro dia, o acusado foi visto em um ponto de venda de droga. A observação foi feita por aproximadamente uma hora. Viu o acusado tendo contato com pessoas que dele se aproximavam e indo até um local com mato onde se abaixava e depois retornava ao contato da pessoa.

No segundo dia, fez nova visualização, vendo o acusado em ponto de venda de droga. Ele tinha contato com pessoas e após ia até o mesmo local, se abaixando e pegando alguma coisa, retornando ao local inicial. Informou o policial que, desta segunda vez, conseguiu fazer a abordagem. Com o acusado nada foi encontrado. No local para o qual o acusado se dirigia foi encontrada a droga. Por não ter visualização, não consegue dizer o que exatamente o acusado fazia quando se afastava. Sabe que ia até um local, mas não tinha visão do referido local.

A testemunha Carlos alegou ter feito abordagem do acusado. Informou que no local onde abordado o acusado há informações de prática do delito de tráfico de drogas. Afirmou que foi até o local por duas vezes. No primeiro dia, visualizou um rapaz que permanecia parado no local; pessoas chegavam até ele, havia uma interação, o rapaz se ausentava e depois retornava para o mesmo local. Entregava e recebia algo.

No segundo dia, montaram campana também; cerca de dois ou três dias após. Ficaram por aproximadamente uma hora. O rapaz usava as mesmas vestimentas do dia anterior. Havia interação, com entrega, se afastava, e depois retornava e fazia nova entrega, em atividade típica de tráfico. Foi usava câmera e filmagem para identificação da conduta.

Não tinha visão do local para onde se dirigia quando se afastava do local.

O referido rapaz foi abordado. Com ele nada foi encontrado. No local para onde se dirigia foi encontrada a droga apreendida. Afirmou que pôde ver as características físicas e fisionomia do rapaz, podendo afirmar que era a mesma pessoa do dia anterior.

Fato é que a prova dos autos bem convence a prática da traficância. É evidente já pela própria quantidade de entorpecente, cuja qualidade se vê comprovada pelo laudo

pericial, sua destinação ao tráfico, não havendo nos autos, desta forma, comprovação quanto a destinação para fim diverso.

A condenação do acusado é, em vista do conjunto probatório robusto e convincente, absolutamente de rigor.

Passo a dosagem das penas que lhes serão impostas.

Ao delito descrito pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O acusado tem condenação pela prática de outro delito, mas não é reincidente. Por conseguinte, cabível a diminuição das penas, na forma das disposições contidas no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Não houve apreensão de droga em grande quantidade, ausente demonstração de que o acusado faz parte de organização criminosa. Diminuo as penas, assim, em dois terços, resultando, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

Torno tais penas definitivas, dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O acusado é tecnicamente primário (condenação posterior), possuindo condições subjetivas que indicam que é admissível o início de cumprimento de pena em regime mais brando.

Substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções.

À míngua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu KEVIN FELIPE DE GODOI GONCALVES qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em local a ser determinado pelo juízo das execuções, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado é ora condenado ao cumprimento de pena pela prática de crime grave, com fixação de regime inicial aberto para o cumprimento. Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA